

학교법인 호남신학대학교 및 호남신학대학교 종합감사 결과

1. 감사 개요

가. 감사기간 : 2022. 11. 7. ~ 11. 18. 【토·일 제외, 10일간】

나. 감사인원 : 6명(공인회계사 등 포함)

2. 감사결과 지적사항

가. 유형별 지적건수

구 분	재산	조직·인사	예산·회계	계
지적사항	2	3	3	8

나. 세부지적 및 처분 : “감사결과 처분서” 참고

감사결과와 공개는 국민의 알권리 충족과 학교(기관) 운영의 투명성을 강화하기 위한 공익적 조치입니다. 따라서 감사결과 실명이 공개된 모든 학교(기관)가 비리에 연관되어 있다는 취지는 아니라는 것을 알려드립니다.

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 호남신학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
1	수익용기본재산 관리 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제43조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 법인의 모든 재산의 관리책임자는 이사장이 되며, 「대학설립·운영규정」 제7조 제1항 및 제3항에 따르면 학교법인은 대학의 연간 운영수익총액에 해당하는 가액의 수익용기본재산을 확보하되, 동 재산은 그 총액에 한국은행이 발표하는 전년도에 예금은행 가중 평균금리 중 저축성 수신 금리를 곱하여 산출한 금액 이상의 수익이 발생하여야 한다고 되어 있는데도, - 학교법인 호남신학대학교는 1971. 05. 18. 광주광역시 ㄱ을 법인 수익용기본재산으로 구입한 이후 2022. 11. 감사일 현재까지 수익이 발생하지 않고 있는데도 수익창출을 위한 적절한 조치를 하지 않는 등 【붙임】 “수익용기본재산 부적정 관리 현황”과 같이 위 광주광역시 ㄱ 등 12필지(134,941.5㎡, 공시지가 3,084백만원 상당)를 법인 수익용기본재산으로 구입한 이후 2022. 11. 감사일 현재까지 수익이 발생하지 않는데도 수익창출 방안 강구 등 적절한 조치를 하지 않은 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 광주광역시 ㄱ 등 12필지(134,941.5㎡)에 대해 수익 창출 방안을 강구하거나, 매각하여 수익성이 있는 수익용기본 재산으로 대체 취득 하는 등 필요한 조치를 취하기 바람

【붙임】

수익용기본재산 부적정 관리 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 호남신학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
2	교육용기본재산 관리 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 43조에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 학교에 속하는 교육용 기본재산의 운용 책임자는 학교의 장이 되며, 「지방세특례제한법」 제41조에 따르면 고등 교육법에 따른 학교 등이 과세기준일 현재 해당 사업에 직접 사용하는 부동산에 대해서는 재산세를 면제하되, 해당 재산이 그 목적에 직접 사용되지 않을 경우에는 면제하지 아니한다고 되어 있는데도, - 호남신학대학교는 2010. 11. 10. 전남 ㄴ 소재 임야 등 토지 16필지(면적 13,809㎡)를 교육용 실습지 목적으로 교육용기본재산으로 취득(증여)하고도 용도대로 활용하지 않아 2019년 재산세 137,770원을 교비회계에서 납부하는 등 【붙임】 “교육용기본재산 재산세 납부 현황”과 같이 2019회계연도부터 2022회계연도까지 위 임야 등 교육용기본재산 토지 16필지(면적 13,809㎡) 및 건물 1채(면적 571.6㎡)를 용도대로 활용하지 않아 관련 재산세 합계 4,085,910원(토지 661,000원, 건물 3,424,910원)을 교비회계에서 납부한 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 전남 ㄴ 소재 임야 등 토지 16필지(13,809㎡) 및 건물(571.6㎡)을 교육용으로 활용하거나 교육용으로 활용이 불가능할 경우 매각하여 교비회계에 세입 조치하기 바람

【붙임】

교육용기본재산 재산세 납부현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 호남신학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
3	교직원 4대 폭력 예방교육 미이수 ○ 「양성평등기본법 시행령」 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 시행령」 제2조, 「성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 시행령」 제2조, 「가정폭력 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 시행령」 제1조의2에 따르면 국가기관의 장은 기관에 소속된 사람을 대상으로 매년 1회 이상 성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 예방교육(이하 ‘4대 폭력 예방교육’)을 각 1시간 이상 실시 하며, 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 4대 폭력 예방교육을 실시하도록 되어 있는데도, - 호남신학대학교 A는 2019. 3. 1. 신규 임용된 날로부터 235일이 경과된 2019. 10. 22.까지 4대 폭력 예방교육을 이수하지 않는 등 【붙임1】 “신규 임용 교직원 4대 폭력 예방교육 지연 또는 미이수 현황”과 같이 2019. 3.부터 2022. 11. 감사일 현재까지 위 A 등 신규 임용 교직원 23명은 4대 폭력 예방교육을 이수하지 않거나 임용일로부터 최소 152일에서 최대 533일을 초과하여 이수한 사실이 있으며, - 호남신학대학교 B 등 50명은 2019년도 4대 폭력 예방 교육을 이수하지 않는 등 【붙임2】 “4대 폭력 예방교육 미이수 현황”과 같이 2019년도부터 2022년도까지 교직원 310명(중복포함)이 4대 폭력 예방교육을 이수하지 않은 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 향후 4대 폭력예방 교육 미이수자에 대해서 추가교육 등 필요한 조치를 하기 바람

【붙임1】

신규 임용 교직원 4대 폭력 예방교육 지연 또는 미이수 현황

※ 생략

【붙임2】

4대 폭력 예방교육 미이수 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 호남신학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
4	성범죄 경력 및 결격사유 등 미조회 ○ 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 제1항 및 제5항에 따르면 「고등교육법」 제2조의 학교에는 성범죄자가 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없고, 학교의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 자 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 자에 대하여 성범죄 경력 조회를 실시하여야 한다고 되어 있으며, 「사립학교법」 제54조의3 제5항, 「고등교육법」 제14조의2 제2항 제2호 나목 및 제17조 제2항에 따라 준용되는 「국가공무원법」 제33조에 따르면 각 호의 결격사유에 해당하는 자는 교원, 강사, 겸임교원 등으로 임용될 수 없다고 되어 있고, 「사립학교법」 제61조의2에 따르면 각급학교 교원의 임용권자는 교원이 의원면직을 신청한 경우 징계사유가 있는지 여부와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 경우, 교원징계위원회에 중징계 의결을 요구 중인 경우, 감사원·검찰·경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 경우, 관할청의 감사 부서 등에서 비위와 관련하여 감사 또는 조사 중인 경우 등 의원면직 제한대상에 해당하는지 여부에 대하여 감사원과 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에 확인하여야 한다고 되어 있는데도, 【신규 임용 교직원 성범죄 경력 미조회】 ① - 호남신학대학교 사무처는 2019. 3. 4. C를 ㄷ학과 겸임교원으로 임용하면서 성범죄 경력 조회를 실시하지 않는 등 【붙임1】 “신규 임용 교직원 성범죄 경력 미조회	【①, ②, ③ 관련】 ○ 주의(1명) 【①, ② 관련】 ○ 통보 - 성범죄경력 및 결격사유 조회 미실시자에 대하여 조회하고 그 결과에 따라 조치하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	현황”과 같이 2019. 3.부터 2021. 12.까지 위 C 등 36명 (중복 포함)을 교직원 등으로 임용하면서 성범죄 경력 조회를 실시하지 않는 사실이 있으며, 【신규 임용 교원 결격사유 미조회】 ② - 또한, 호남신학대학교 사무처는 2019. 3. 1. D를 ㄷ학과 전임교수로 임용하면서 결격사유 조회를 실시하지 않는 등 【붙임2】 “신규 임용 교원 결격사유 미조회 현황”과 같이 2019. 3.부터 2022. 9.까지 위 D 등 147명 (중복 포함)을 교원 등으로 임용하면서 결격사유 조회를 실시하지 않은 사실이 있음 【교원 의원면직 제한사유 미확인】 ③ - 호남신학대학교는 2020. 7. 2. 의원면직을 신청한 E에 대하여 의원면직 제한대상에 해당하는지를 감사원과 검찰·경찰 그 밖의 수사기관에 확인하지 않고 2020. 7. 31. 의원면직 처리하는 등 【붙임3】 “교원 의원면직 제한대상 해당 여부 미확인 현황”과 같이 2020. 7.부터 2022. 11. 감사일 현재까지 위 E 등 교원 9명에 대하여 의원면직 제한대상에 해당하는지를 감사원과 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에 확인하지 않고 의원면직 처리한 사실이 있음	

【붙임1】

신규 임용 교직원 성범죄 경력 미조회 현황

※ 생략

【붙임2】

신규 임용 교원 결격사유 미조회 현황

※ 생략

【붙임3】

교원 의원면직 제한대상 해당 여부 미확인 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 호남신학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
5	전임교원 채용 심사 부적정 【외부 심사위원 미위촉에 관한 사항】 ① ○ 「사립학교법」 제53조의5에 따라 준용되는 「교육공무원법」 제11조의3에 따르면 대학의 교원을 신규채용할 때에는 심사위원을 임명하거나 위촉하여 객관적이고 공정한 심사를 거쳐야 하고, 「교육공무원 임용령」 제4조의3 제4항에 따르면 채용심사를 위한 심사위원은 모집대상 전공분야와 관련이 있는 당해 대학소속의 교원이나 학식과 경험이 풍부한 관련 전문가 중에서 대학의 장이 임명 또는 위촉하고, 채용후보자의 전공과 모집대상 전공분야와의 일치여부 및 채용후보자의 전공에 대한 학문적 우수성을 심사할 때에는 심사위원 중 3분의 1이상은 당해 대학소속의 교직원이 아닌 자로 하여야 하는데도, ※ 호남신학대학교는 「호남신학대학교 신규교원임용규정 처리 지침」에 따라 교원인사위원회에서 ‘교원신규청빙인선위원회 심사위원’을 선정하여 심사 - 호남신학대학교 교원인사위원회는 2020. 1. 2. ㄴ학과 전임교원 채용에 따른 지원자 제출서류 심사(기초심사 및 전공심사)를 위하여 ‘교원신규청빙인선위원회 심사위원’ 5명을 선정하면서 외부위원 없이 당해 대학소속 교원 으로서만 선정하는 등 【붙임1】 “전임교원 채용 서류심사 (기초 및 전공심사) 외부위원 미위촉 현황”과 같이 2020. 1. 2.부터 2022. 3. 2.까지 ‘교원신규청빙인선위원회 심사위원’을 선정하면서 외부위원 위촉 없이 당해 대학 소속 교원으로서만 선정·구성한 사실이 있음	【① 관련】 ○ 경고(13명) 【② 관련】 ○ 기관경고

연번	지 적 사 항	처 분
	【전임교원 채용 서류심사에 관한 사항】 ② ○ 「교육공무원법」 제11조의3에 따르면 대학의 교원을 신규채용할 때에는 심사위원을 임명하거나 위촉하여 객관적이고 공정한 심사를 거쳐야 하고, 「호남신학대학교 신규교원임용규정 처리지침」 심사절차에 따르면 교원인사위원회는 ‘교원신규청빙인선위원회 심사위원’을 선정하여 서류심사(기초 및 전공심사) 및 면접심사를 실시하며, 서류심사 중 교수역량을 심사하는 전공친화도(10점), 강의경력(5점), 목회경력 또는 교회활동(5점), 학회활동(5점)은 지원자의 제출서류를 근거로 정량평가 하도록 되어 있는데도, - 호남신학대학교 교원신규청빙인사위원회는 2020. 1. 2. ㄴ학과 전임교수 교원 채용을 위한 서류심사에서 지원자가 제출한 서류를 기초로 정량평가를 실시해야 하는 전공친화도, 강의경력, 목회경력(교회활동), 학회활동에 대하여 심사위원 5명이 정량평가 기준을 준수하지 않는 등 【붙임2】 “전임교원 채용 서류심사 정량평가 기준 미준수 현황”과 같이 2020. 1. 2.부터 2021. 12. 3.까지 ㄴ학과 등 3개 학과 전임교원 채용 서류심사에서 지원자 29명의 전공친화도 등 4개 항목에 대하여 정량평가 기준을 준수하지 않은 사실이 있음	

【붙임1】

전임교원 채용 서류심사(기초 및 전공심사) 외부위원 미위촉 현황

※ 생략

【붙임2】

전임교원 채용 서류심사 정량평가 기준 미준수 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 호남신학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
6	자체평가 연구비 지급 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호에는 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하도록 되어 있고, 「호남신학대학교 자체평가 규정」 제4조 및 제12조에 따르면 총장은 자체평가의 기획·운영·조정 및 관리 등을 위하여 자체평가연구위원회를 두며, 자체평가 연구위원은 전임교수 중 10인 이내의 위원으로 구성하며, 자체평가위원회에게는 평가업무수행에 대해 예산의 범위 내에서 수당 또는 연구비를 지급할 수 있다고 되어 있는데도, - 호남신학대학교는 2019. 11. 6. 자체평가 위원이 아닌 F에게 ‘2019년 자체평가 총괄지도(자문료)’ 명목으로 자체평가 연구비 600천원을 지급하는 등 【붙임】 “자체평가 연구비 부적정 지급 현황”과 같이 2019. 11.부터 2022. 6.까지 자체평가 위원이 아닌 F에게 총 5회에 걸쳐 같은 명목으로 합계 3,900천원을 지급한 사실이 있음	○ 경고(3명) ○ 시정(회수) - 부적정하게 지급된 자체평가 수당 합계 3,900천원을 F로부터 회수하여 교비회계에 세입 조치하기 바람

【붙임】

자체평가 연구비 부적정 지급 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 호남신학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
7	계약업무 처리 부적정 ○ 호남신학대학교 「구매업무규정」 제37조에 따라 준용 되는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제5항 및 제43조에 따르면 계약담당공무원은 물품·용역계약을 할 때 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안정성 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가하여 협상적격자를 선정하는 등의 협상에 의한 계약체결을 할 수 있고, 이 경우 발주자는 ‘기획재정부장관이 정하는 기준(「협상에 의한 계약체결기준」)’에 따라 기술능력 평가 및 입찰가격을 종합적으로 평가하며 평가항목 및 배점한도는 ‘[별표] 제안서의 평가항목 및 배점한도’와 같다고 되어 있고, 입찰공고는 제안서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 40일* 전에 하여야 한다고 되어 있는데도, * 긴급을 요하는 경우, 재공고입찰 건, 추정가격 2억원 미만의 경우 10일 【협상에 의한 계약 절차 미준수】 ① - 호남신학대학교는 2019. 12. 3. 대학 누리집 게시판에 ‘□ 용역’ 입찰공고(협상에 의한 계약) 하면서, 제안서 제출 마감일을 관련규정과 달리 24일 단축한 공고일 기준 16일(19.12.20.)로 설정하고, 업체들로부터 제출받은 제안서에 대한 세부 평가 없이 내부회의*를 통해 계약업체를 선정하는 등 【붙임1】 “협상에 의한 계약절차 미준수 현황”과 같이 2019. 12.부터 2021. 12.까지 청소 및	【①, ② 관련】 ○ 기관주의 ○ 통보 - 협상에 의한 계약 체결 규정(물품·용역 계약시 적용 가능, 입찰 공고 기간 40일 등)을 준수하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	조리원 용역 3건(계약금 합계 총 605,543천원)을 협상에 의한 계약으로 체결하면서 관련 규정을 준수하지 않은 사실이 있음 * 제안서 평가항목 및 배점기준 없이 사무위원회 회의석상에서 업체들이 제출한 제안서에 대하여 논의(가격, 납품능력 등) 후 업체 선정 【협상에 의한 계약으로 시설공사 계약】 ……… ② - 호남신학대학교는 2019. 12. 2. 대학 누리집에 협상에 의한 계약 대상이 아닌 시설공사 건을 입찰 공고 후 제안서를 받고 업체를 선정하는 등 【붙임2】 “협상에 의한 계약으로 체결한 시설공사 현황”과 같이 위 호남신학대학교는 2019. 12.부터 2022. 2.까지 시설공사 5건 계약금액 합계 233,592천원을 협상에 의한 계약으로 체결한 사실이 있음	

【붙임1】

협상에 의한 계약 절차 미준수 현황

※ 생략

【붙임2】

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 호남신학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
8	예산집행 계정과목 적용 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 학교법인의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 한다고 되어 있고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제12조 및 제17조 제1항에 따르면 학교의 장은 자금예산을 초과하여 지출하거나 자금예산이 정한 목적 외에 이를 사용할 수 없으며, 학교회계의 계정과목 및 그 내용은 [별표1]의 계정과목 명세표로 한다고 되어 있는데도, - 호남신학대학교는 2019. 3. 14. H에 대한 조의금 100천원을 업무추진비(4200-37목)가 아닌 기타운영비(4200-41목)에서 집행하는 등 【붙임】 “예산집행 계정과목 적용 부적정 현황”과 같이 2019. 3.부터 2022. 10.까지 총 148건 합계 18,393천원을 계정과목을 부적정하게 적용·집행한 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 예산편성 및 집행 시 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」상 계정과목을 준수하기 바람

【붙임】

예산집행 계정과목 적용 부적정 현황

※ 생략